

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7887/2542

บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด
บริษัท หลิงไห้ จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 102, มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

คำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ชอบที่ยื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางในเวลาใดก็ได้ก่อนศาลนั้นพิพากษา การที่โจทก์มายื่นคำร้องขอ
ถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษาคดีไปแล้ว
ย่อมเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ ส่วนการที่จำเลยที่ 3 ที่ 4 ขอ
ถอนอุทธรณ์ อ้างว่าตนตกลงกับโจทก์ได้แล้วและโจทก์แถลงไม่คัดค้านการถอน
อุทธรณ์ ย่อมมีเหตุสมควรอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ถอนอุทธรณ์ได้

ข้อกำหนดของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ อนุญาตให้คู่ความใช้วิธีบันทึกถ้อยคำ
แทนการนำตัวพยานซึ่งอยู่ต่างประเทศเสนอต่อศาลอยู่แล้ว การส่งประเด็นไปสืบ
พยานบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและใช้เวลานาน
เมื่อจำเลยที่ 5 มีความประสงค์จะสืบตัวจำเลยที่ 3 เป็นพยานอีกเพียงปากเดียวแต่
มิได้แสดงเหตุผลถึงความเป็นไปเป็นพิเศษในการที่จะขอส่งประเด็นไปสืบตัวจำเลยที่
3 ที่ดินแดนได้วันที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ส่งประเด็นและงด
สืบพยานจำเลยที่ 5 จึงชอบแล้ว

คดีนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับโอนมาจาก ศาลจังหวัดลำพูน และมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้ากับสำนวนคดีหมายเลขดำ ที่ กค. 19/2541 และคดีหมายเลขดำที่ กค. 76/2541 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง แต่คดีทั้งสองสำนวนดังกล่าว คู่ความมิได้อุทธรณ์ คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะสำนวนคดีนี้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันนำชื่อทางการค้า ชื่อ บริษัทผู้ผลิตสินค้าของโจทก์เป็นภาษาจีนซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วไปใช้ในกล่องบรรจุ สินค้าและเอกสารคำแนะนำภายในกล่องชุดไป่สกัดของจำเลยที่ 1 ว่าบริษัทโจทก์ เป็นผู้ผลิต เป็นเหตุให้ผู้บริโภคหรือผู้อื่นเข้าใจผิดทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับ จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระเงิน 42,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าคำว่าบอนแบคและรูปไป่ดำ โดยจดทะเบียนที่ได้ห้วน โจทก์ไม่มี สิทธิใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้ห้วน โจทก์ไม่มีความเสียหายใด ๆ ตามฟ้องจำเลยที่ 2 ทำการแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับ ผิดร่วมกับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดไป่สกัดและผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำมาจากเนื้อไป่ภายใต้ชื่อและยี่ห้อสินค้าตราบอนแบค และไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรูปไป่ดำก็เป็นเพียงสิ่ง สามัญทั่วไปในทางการค้าขายกับสินค้าชุดไป่สกัดหรืออาหารที่ทำมาจากเนื้อไป่ จึง

ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ไม่เคยผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอันเป็นการปลอมปนเลียนแบบส่วนผสมและวิธีการบรรจุคล้ายกับเครื่องหมายหรือสินค้าของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวในวงเงิน 2,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ห้ามจำเลยที่ 1 และที่ 2 เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ที่ 4 อ้างว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ชำระหนี้ในส่วนของตนให้แก่โจทก์แล้ว โดยจำเลยที่ 3 ที่ 4 ลงลายมือชื่อมาทำคำร้องแถลงไม่คัดค้านการถอนฟ้อง และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์อ้างว่าตกลงกับโจทก์ได้แล้ว โดยโจทก์ลงลายมือชื่อมาทำคำร้อง แถลงไม่คัดค้านการถอนอุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"สำหรับคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์นั้น โจทก์ชอบที่ยื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในเวลาใดก็ได้ก่อนศาลนั้นพิพากษา การที่โจทก์มายื่นคำร้องขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 เมื่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาคดีไปแล้ว ย่อมเป็นการล่วงเลยเวลาที่จะ

อนุญาตให้ถอนฟ้องได้จึงให้ยกคำร้องขอถอนฟ้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ ส่วนการที่
จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์อ้างว่าตกลงกับโจทก์ได้แล้ว และโจทก์
แถลงไม่คัดค้านการถอนอุทธรณ์คดีย่อมมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้จำเลยที่ 3 ที่
4 ถอนอุทธรณ์ ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ออกจากสารบบความของศาล
ฎีกาคดีจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยเฉพาะอุทธรณ์ของจำเลยที่ 5 ต่อไป

จำเลยที่ 5 อุทธรณ์ว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางไม่อนุญาตให้ส่งประเด็นไปสืบจำเลยที่ 3 ที่ดินแดนไต้หวัน และมีคำสั่ง
ให้งดสืบพยานดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางทำการสืบพยานตัวจำเลยที่ 3
ต่อไป เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 29 ตุลาคม 2541 จำเลยที่
5 แถลงว่าติดใจสืบพยานจำเลยที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางเพียงเท่านั้นแต่จะส่งประเด็นไปสืบตัวจำเลยที่ 3 ที่ดินแดนไต้หวัน โจทก์แถลง
คัดค้านศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งว่า ข้อ
กำหนดของศาลอนุญาตให้คู่ความใช้วิธีบันทึกถ้อยคำแทนการนำตัวพยานซึ่งอยู่ต่าง
ประเทศเสนอต่อศาลอยู่แล้ว และคดีนี้ได้ทำการพิจารณามาเป็นเวลานาน หากจะต้อง
ส่งประเด็นไปต่างประเทศจะทำให้คดีล่าช้า และไม่ได้ผลเกินไปกว่าที่ข้อกำหนดได้
อนุญาตไว้แล้ว จึงไม่อนุญาตให้ส่งประเด็นและให้งดสืบพยานดังกล่าว คดีเสร็จการ
พิจารณา และนัดฟังคำพิพากษา และตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 5 ยกเหตุผลโต้แย้งคำ
สั่งของศาลดังกล่าวแต่เพียงว่า พยานปากนี้เป็นพยานสำคัญหากส่งประเด็นไปสืบ
จำเลยที่ 3 ที่ดินแดนไต้หวัน จะได้ความจริงแห่งคดีชัดเจนขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาวินิจฉัยคดีมากยิ่งขึ้น แต่จำเลยที่ 5 มิได้โต้แย้งเลยว่าคำวินิจฉัยของ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางตอนใด แห่งใด ที่ยังไม่ถูก
ต้อง ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง จะส่งประเด็นไปสืบตัวจำเลยที่ 3 ในข้อเท็จจริงใดและจะ
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณายิ่งกว่าการเสนอบันทึกถ้อยคำของตัวจำเลยที่ 3 ต่อ

ศาลตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540
ข้อ 31 อย่างไร เห็นว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีวิธี
พิจารณาคดีพิเศษแตกต่างจากศาลยุติธรรมอื่น โดยมุ่งเน้นกระบวนการพิจารณาคดีที่
รวดเร็วเป็นประการสำคัญด้วย การส่งประเด็นไปสืบพยานบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศ
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ต้องใช้เวลานาน เมื่อจำเลยที่ 5 มีความประสงค์
จะสืบตัวจำเลยที่ 3 เป็นพยานอีกเพียงปากเดียว แต่มิได้แสดงเหตุผลถึงความจำเป็น
เป็นพิเศษในการที่จะขอส่งประเด็นไปสืบตัวจำเลยที่ 3 ที่ดินแดนได้วันที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ส่งประเด็น
และงดสืบพยานจำเลยที่ 5 จึงชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยที่ 5 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัฒน์ วรรณะหทัย-สุรินทร์ นาควิเชียร-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ